

ANÁLISIS DEL PLIEGO DE PETICIONES

1. CONTEXTO GENERAL

SINTRAUNIEMCALI (personería jurídica No. 00001179 del 3 de junio de 2010) radicó ante SAAAB S.A. E.S.P. un Pliego de Peticiones que propone una Convención Colectiva de Trabajo de 52 artículos organizados en 9 capítulos, originalmente concebida para regir entre el 1° de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024 (Art. 52), vigencia que a la fecha del presente análisis ya se encuentra vencida.

El presente documento evalúa cada artículo desde la perspectiva de los intereses, la autonomía administrativa y, de manera prioritaria, la sostenibilidad financiera de SAAAB.

DIRECTRIZ DE NEGOCIACIÓN DEFINIDA POR LA EMPRESA:

La Empresa ha establecido como línea de negociación NO conceder ni negociar ningún artículo que genere una erogación económica o que comprometa recursos adicionales (financieros, de capital, de tiempo remunerado o de capacidad operativa). En consecuencia, solo se aceptarán los artículos que sean (i) puramente declarativos, (ii) una reiteración de obligaciones legales ya existentes —que no añaden costo nuevo— o (iii) favorables o neutros para la Empresa. Todo beneficio extralegal con costo será RECHAZADO.

2. RESUMEN EJECUTIVO DE CONVENIENCIA

Capítulo / Tema	Resumen del impacto para SAAAB	Postura
Cap. I — Derechos Fundamentales	Reconocimiento legal aceptable; estabilidad reforzada e indemnización extralegal generan alto costo y limitan la terminación.	RECHAZAR (Art. 3)
Cap. II — Fortalecimiento Empresarial	Capacitación abierta, planta 100% indefinida y regresión de jornada (recargos permanentes).	RECHAZAR
Cap. III — Comités Paritarios	Comités comprometen tiempo y la cláusula de nulidad limita la potestad disciplinaria.	RECHAZAR vinculante
Cap. IV — Garantías Sindicales	Auxilios, viáticos y permisos remunerados = erogación directa y recurrente.	RECHAZAR económico
Cap. V — Garantías Laborales	Dotación (legal) aceptable; extensiones generan costo.	MIXTO
Cap. VI — Bienestar Social	Auxilios educativos, funerarios y permisos remunerados = costo recurrente.	RECHAZAR
Cap. VII — Compensaciones y Salarios	Núcleo de costo: piso salarial, incremento IPC+3, primas extralegales, prima de riesgo, incapacidad 100%.	RECHAZAR (salvo legal)
Cap. VIII — Salud y otros auxilios	Múltiples auxilios y fondos = erogación; duplicidades. EPP y botiquín son legales.	RECHAZAR (salvo legal)
Cap. IX — Vigencia y Disposiciones	Sustitución patronal (legal). Vigencia vencida; pago quincenal compromete recursos operativos.	MIXTO

3. CAPÍTULO I — DERECHOS FUNDAMENTALES

Art. 1 — Reconocimiento Prevalente de la Convención

» ACEPTA

Análisis para SAAAB: ACEPTAR SOLO EL RECONOCIMIENTO (obligación legal, sin costo). La cláusula de "no regresividad" debe RECHAZARSE: blinda todo beneficio e impide ajustes futuros, comprometiendo la flexibilidad financiera de forma indefinida.

Art. 2 — El Trabajo como Derecho Fundamental

» ACEPTA

Análisis para SAAAB: CONVENIENTE. Declaración de principios sin obligaciones económicas adicionales. No genera erogación ni riesgo.

Art. 3 — Estabilidad Laboral (indemnización 45 días + reintegro judicial)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Erogación potencialmente ilimitada (salarios caídos, aportes retroactivos) y estabilidad reforzada convencional que elimina la facultad de terminación. Contraproponer la indemnización legal del Art. 64 CST.

4. CAPÍTULO II — FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Art. 4 — Eficiencia Empresarial (capacitación)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR el compromiso abierto. "Todas las áreas" compromete recursos sin tope. Mantener la capacitación como facultad discrecional sujeta al presupuesto anual.

Art. 5 — Planta de Personal (todo a término indefinido)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Elimina la tercerización de servicios especializados, incrementa la estructura de costos fija y suprime la autonomía administrativa.

Art. 6 — Jornada Laboral (regresión a régimen pre-Ley 789/2002)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Incremento permanente en recargos nocturnos, dominicales, festivos y horas extra. Mantener la Ley 789/2002 y conservar la potestad gerencial sobre turnos (favorable a la Empresa).

5. CAPÍTULO III — COMITÉS PARITARIOS

Art. 7 — Comités Paritarios (incl. Obrero-Patronal)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR los componentes vinculantes y de costo. El de Bienestar presupone gasto; la cláusula de nulidad otorga veto fáctico y dilata procesos. A lo sumo, comités consultivos, sin costo y sin efectos vinculantes.

6. CAPÍTULO IV — GARANTÍAS SINDICALES

Art. 8 — Garantías de Negociación (permiso remunerado)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR la remuneración: erogación directa (salarios sin contraprestación). Ofrecer, a lo sumo, permisos no remunerados y limitados.

Art. 9 — Cuota Sindical

» ACEPTA

Análisis para SAAAB: CONVENIENTE. Obligación legal; la Empresa solo actúa como agente de retención y no asume costo.

Art. 10 — Reconocimiento del Sindicato

» ACEPTA

Análisis para SAAAB: CONVENIENTE. Reconocimiento de orden legal, sin costo.

Art. 11 — Reunión con la Gerencia

» ACEPTA

Análisis para SAAAB: ACEPTABLE. No genera erogación; solo compromete tiempo. Pactar periodicidad flexible o bimestral con actas.

Art. 12 — Derecho a la Información

» ACEPTA

Análisis para SAAAB: ACEPTABLE SOLO ACOTADO. Sin erogación, pero el alcance es excesivo. Limitar a información laboral, excluyendo lo amparado por reserva legal o comercial.

Art. 13 — Permisos Sindicales (30 días/año + delegados)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Permisos remunerados = erogación directa más afectación operativa. Ofrecer solo permisos no remunerados y acotados.

Art. 14 — Auxilio Sindical (2 SMMLV/año)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Erogación directa, recurrente y sin contraprestación para la Empresa.

Art. 15 — Viáticos Sindicales (5 SMMLV/año)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Erogación directa y recurrente, adicional al Art. 14, sin beneficio operativo.

7. CAPÍTULO V — GARANTÍAS LABORALES

Art. 16 — Dotación de Vestuario y Calzado

» ACEPTA

Análisis para SAAAB: ACEPTAR EN LÍMITE LEGAL. El Art. 230 CST ya obliga a 3 dotaciones/año (≤ 2 SMMLV); no agrega costo. Rechazar extensiones por encima del umbral legal.

Art. 17 — Reemplazos Temporales (≥ 10 días)

» ACEPTA

Análisis para SAAAB: ACEPTABLE. Mitiga el riesgo legal por "trabajo igual, salario igual"; costo variable, ocasional y controlable; el umbral de 10 días limita la exposición.

Art. 18 — Vacantes (preferencia interna)

» ACEPTA

Análisis para SAAAB: CONVENIENTE. No genera costo; promueve desarrollo interno y retención.

8. CAPÍTULO VI — BIENESTAR SOCIAL

Art. 19 — Auxilio Educativo (trabajador e hijos, 1-1.5 SMMLV)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Erogación recurrente que escala con el número de beneficiarios (incluye hijos), sin tope.

Art. 20 — Auxilio Funerario (seguro grupo familiar)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Pago de primas (erogación); además se duplica con el Art. 42.

Art. 21 — Permiso por Calamidad (5-8 días remunerados)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR la extensión. Excede el régimen legal; los días remunerados son erogación. Limitarse a lo previsto en la ley.

9. CAPÍTULO VII — COMPENSACIONES Y SALARIOS (núcleo de costo)

Art. 22 — Salario Mínimo Convencional (1.5 SMMLV)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Eleva 50% la base salarial inferior y, en cascada, prestaciones, primas y aportes. Erogación estructural mayor.

Art. 23 — Incremento Salarial (IPC/SMMLV + 3 puntos)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Los +3 puntos sobre la inflación garantizan crecimiento real perpetuo con efecto compuesto; mayor impacto acumulado.

Art. 24 — Prima de Servicios Junio (25 días)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Supera la prima legal (15 días) y, con el Art. 27, llevaría la prima legal a 50 días/año.

Art. 25 — Prima de Vacaciones (21 días)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Beneficio extralegal sin sustento legal; erogación recurrente.

Art. 26 — Prima Extralegal Junio (16 días)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Prima extralegal acumulativa sobre la de servicios.

Art. 27 — Prima Diciembre (25 días)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Supera la prima legal de diciembre (15 días).

Art. 28 — Prima Extralegal Diciembre (16 días)

» RECHAZ

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Segunda prima extralegal del semestre; erogación acumulativa.

Art. 29 — Prima de Antigüedad (0.5-1 SMMLV)

» RECHAZ

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Erogación creciente atada a la antigüedad de la planta.

Art. 30 — Bono Pensional (50% SMMLV al retiro)

» RECHAZ

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Pago extralegal por trabajador al pensionarse; erogación.

Art. 31 — Intereses a las Cesantías (12%)

» ACEPTA

Análisis para SAAAB: ACEPTABLE. Obligación legal preexistente (Ley 52/1975); no añade costo nuevo. Declarativo.

Art. 32 — Auxilio de Rodamiento (0.5 SMMLV)

» RECHAZ

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Aun condicional y revocable, constituye erogación mensual.

Art. 33 — Prima Riesgos Biológicos/Olores (5 SMDLV/mes)

» RECHAZ

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Erogación mensual recurrente; se duplica con el Art. 49.

Art. 34 — Auxilio de Transporte (hasta 2 SMMLV)

» RECHAZ

Análisis para SAAAB: RECHAZAR la extensión. Amplía el umbral legal (1→2 SMMLV). Mantener solo el auxilio de transporte legal.

Art. 35 — Incapacidad al 100% sin límite

» RECHAZ

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Obliga a asumir el diferencial frente a EPS/ARL de forma ilimitada (la EPS cubre 66.67% desde el día 4). Erogación abierta.

10. CAPÍTULO VIII — SALUD, AUXILIOS Y SEGURIDAD

Art. 36 — Cumplimiento de Normas Laborales

» ACEPTA

Análisis para SAAAB: ACEPTABLE. Reitera obligaciones legales; no añade costo nuevo. Declarativo.

Art. 37 — Auxilio para Anteojos (25% SMMLV c/2 años)

» RECHAZ

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Erogación periódica; se duplica con el Art. 48.

Art. 38 — Auxilio por Maternidad (60% SMMLV)

» RECHAZ

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Auxilio extralegal por evento; erogación.

Art. 39 — Auxilio por Muerte de Familiar (60% SMMLV)

» RECHAZ

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Auxilio extralegal por evento; erogación.

Art. 40 — Fondo Rotatorio de Medicamentos (6 SMMLV)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Aunque rotatorio, inmoviliza capital (6 SMMLV) y expone a riesgo de cartera/morosidad. Compromete recursos.

Art. 41 — Gastos de Traslado por Tratamiento Médico

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Erogación variable; corresponde en gran medida a la EPS, no a la Empresa.

Art. 42 — Póliza de Servicios Exequiales

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Pago de prima (erogación); se duplica con el Art. 20.

Art. 43 — Auxilio por Calamidad (4 SMMLV) + Permisos de Estudio

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. El auxilio es erogación y los permisos de estudio en jornada comprometen capacidad operativa.

Art. 44 — Implementos de Seguridad / COPASST

» ACEPTA

Análisis para SAAAB: ACEPTABLE. Obligación legal del SG-SST (Decreto 1072/2015); no añade costo más allá de lo exigido.

Art. 45 — Bonificación por Productividad (\$500.000, si recaudo +2%)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: Bajo la directriz de no asumir erogaciones, RECHAZAR. Solo admisible si está estrictamente autofinanciado con el recaudo incremental y sin incidencia prestacional.

Art. 46 — Auxilio para Sede Sindical (50% SMMLV/mes)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Erogación mensual recurrente, adicional a los Arts. 14 y 15.

Art. 47 — Primeros Auxilios (botiquín)

» ACEPTA

Análisis para SAAAB: ACEPTABLE. Obligación de SST; costo mínimo ya exigido por la ley.

Art. 48 — Auxilio de Corrección Visual (0.5 SMMLV/año)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Erogación anual; se duplica con el Art. 37 (mayor monto y frecuencia).

Art. 49 — Auxilio Químicos y Desechos (5% SMMLV/mes)

» RECHAZA

Análisis para SAAAB: RECHAZAR. Erogación mensual recurrente; se duplica con el Art. 33.

11. CAPÍTULO IX — VIGENCIA Y DISPOSICIONES VARIAS

Art. 50 — Sustitución Patronal

» ACEPTA

Análisis para SAAAB: ACEPTABLE. Reitera el Art. 67 CST; no amplía obligaciones ni genera costo. Declarativo.

Art. 51 — Pago Quincenal

» RECHAZAR

Análisis para SAAAB: NO ASUMIR. Duplica el proceso administrativo de pago y compromete recursos operativos y de tesorería. Mantener pago mensual salvo costo cero demostrado.

Art. 52 — Vigencia

» ACTUALIZAR

Análisis para SAAAB: Vigencia vencida. Redefinir a fechas actuales y excluir retroactividad de los beneficios económicos. Conviene a la Empresa una vigencia plurianual (2+ años).

12. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA SAAAB

Conforme a la directriz de no asumir nuevas erogaciones ni comprometer recursos adicionales, la posición negociadora se sintetiza así:

Postura	Artículos
ACEPTAR sin objeción (declarativos / legales / sin costo /)	Art. 2 · 9 · 10 · 11 · 17 · 18 · 31 · 36 · 44 · 47 · 50
ACEPTAR SOLO CON AJUSTES / ACOTADO A LO LEGAL	Art. 1 (sin "no regresividad") · Art. 12 (solo laboral) · Art. 16 (solo dotación legal) · Art. 52 (vigencia actualizada, sin retroactividad)
RECHAZAR (generan erogación o comprometen recursos)	Art. 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 13 · 14 · 15 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 32 · 33 · 34 · 35 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 45 · 46 · 48 · 49 · 51

Puntos de refuerzo para la mesa:

- Eliminar el concepto de biológico/q

Este análisis se elabora con fines de asesoría interna para la posición negociadora de SAAAB S.A. E.S.P. La clasificación responde a la directriz de no asumir nuevas erogaciones ni comprometer recursos adicionales. Los montos y conceptos deben validarse con las áreas Jurídica, Financiera y de Nómina antes de la suscripción.